

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2944/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดสมุทรสาคร  
นายชลธิ หรือหรั่ง อันประเสริฐ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297

จำเลยสมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกับพวกผู้เสียหาย การที่จำเลยใช้ขวดแตกแทงผู้เสียหายโดยแรง ที่บริเวณเอวซึ่งภายในประกอบด้วยอวัยวะสำคัญของร่างกาย ทำให้เกิดบาดแผลที่เอวซ้ายลึก 8 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตรทะลุผ่านกล้ามเนื้อ ภายใน ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายสาหัส และหากไม่ได้รับการรักษาทันที่อาจถึงแก่ความตายได้ ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐, ๒๘๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ จำคุก ๑๒ ปี ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก ๘ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยใช้ขวดแตกแทงผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายสาหัส จำเลยสมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกับพวกผู้เสียหายการที่จำเลยใช้ขวดทุบจนแตกแทงผู้เสียหายทำให้มีบาดแผลที่เอวซ้ายแผลที่ ๑ ลึก ๘ เซนติเมตรแผลที่ ๒ ลึก ๕ เซนติเมตร ทะลุผ่านกล้ามเนื้อภายในบาดแผลดังกล่าวหากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจถึงแก่ความตายได้ แสดงว่าจำเลยตั้งใจแทงโดยแรง จึงทะลุผ่านกล้ามเนื้อภายใน จำเลยแทงผู้เสียหายที่บริเวณเอว ซึ่งภายในประกอบด้วยอวัยวะสำคัญของร่างกาย ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ